

1. 개정이유

급증하는 보호 신청 사건의 효율적인 처리를 위하여 단순 상담이나 다른 법률에 따라 처리함이 명백한 경우 등 보호 사건으로 처리하기 어려운 신청 사건에 대한 종결 근거를 마련하고 과태료 부과 절차를 간소화하며, 이행강제금 부과 세부기준을 마련하여 개별 보호 사건의 구체적 타당성을 확보하는 한편, 그 밖에 「국민권익위원회와 그 소속기관 위임전결 규정」의 개정사항과 「장애인복지법」 개정사항을 반영하는 등 현행 지침의 일부 미비사항을 개선·보완하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 접수된 사건이 「민원 처리에 관한 법률」, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 처리해야 하거나 공익신고의 부재, 조사권 제한으로 조사를 할 수 없는 경우에 조사관이 신고자보호과장에게 보고하고 종결하는 조항 신설(안 제3조의2)
- 나. 위원회의 보호조치 결정 불이행에 따른 이행강제금 부과 시, 위반행위의 귀책정도, 보호조치 결정의 이행 노력도, 불이행 기간 등에 따라 이행강제금을 차등 부과하는 세부 부과기준 마련(안 제44조제2항, 별표 2)
- 다. 과태료 부과 절차 진행을 위한 위원회 결정을 생략하고, 과태료 부과 사유 발생 시 심사보호국장에게 보고하고 절차를 진행하는 것으로 변경(안 제31조제2항, 제48조제1항, 별지 제26호의2서식)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

공익신고자 보호사무 운영지침 일부개정예규안

공익신고자 보호사무 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1장에 제3조의2를 다음과 같이 신설한다.

제3조의2(보호사건의 처리 제외) 신고자보호과장은 신청 또는 요구의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청 또는 요구사건을 관련 법률에 따라 처리 또는 종결할 수 있다.

1. 신청 또는 요구 내용이 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호의 ‘민원’에 해당하는 것으로 일반민원 또는 고충민원 절차에 따라 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우
2. 신청 또는 요구 내용이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제4조에 관한 사항으로 정보공개 절차에 따라 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우
3. 신고를 하려는 자가 법 제8조의 신고의 방법을 따르지 않은 이유로 신고사건으로 처리되지 않은 경우
4. 법 제10조제2항에서 정하는 각호의 사항에 해당하여 조사 등을 하지 아니하거나 중단하고 끝낸 경우
5. 그 밖에 신고자보호업무가 아닌 것이 명백한 경우

제14조제1항 전단 중 "비밀보장 의무 위반자 또는 신분공개에 책임이 있다고 인정되는 자에 대한 징계요청이나 고발 등"을 "신고자등의 비밀보장의무 위

반 여부에 대하여 판단하고, 의무 위반이 확인되는 경우에는 고발 또는 징계 등"으로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 심사보호국장 또는 소관 위원회의 위원이 지시하는 경우에는 위원회에 상정하여 처리할 수 있다.

제14조제3항제1호 각 목 외의 부분 중 "신고인 경우"를 "경우"로 하고, 같은 조 제4항에 제5호 및 제6호를 각각 다음과 같이 신설한다.

5. 제5조에 따라 대표자를 선정하는데 소요되는 기간

6. 소속기관장, 관계 당사자의 의견진술 및 자료제출 등에 소요되는 기간
제15조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "징계요청이나 고발 등 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여"를 "고발 또는 징계 등 필요한 조치 요구 여부를 포함한 의안을 작성하도록 하여"로 하고, 같은 조 제2항제4호 및 같은 조 제3항 중 "징계요구"를 각각 "징계 등 요구"로 하고, 같은 항 중 "징계를"을 "징계 등을"로 한다.

제15조의2를 다음과 같이 신설한다.

제15조의2(신고자등의 비밀보장의무 위반 확인 신청에 대한 기각) 심사보호 국장은 제9조에 따른 조사 또는 확인 결과 신고자등의 비밀보장의무 위반 사항이 확인되지 않는 경우에는 신청인의 신청을 기각하는 의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정한다.

제16조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로, "처리하여야"를 "처리하도록 하여야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록

하여"로, "처리하여야"를 "처리하도록 하여야"로 한다.

제17조제1항 중 "제출하도록"을 "그 증거 등과 함께 제출하게"로 한다.

제19조제2항 각 호 외의 부분 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로 한다.

제20조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제21조제1항 각 호 외의 부분에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 요구인에게 지체없이 그 사실을 통보하여야 한다.

제21조제2항을 다음과 같이 한다.

② 심사보호국장은 제1항에 따른 긴급신변보호조치가 있는 경우에는 보고 의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정하여야 한다.

제24조제2항 각 호 외의 부분 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로 한다.

제25조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제28조제3항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제31조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 하고, 같은 조 제2항제11호를 삭제한다.

제35조제2항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제39조제1항 중 "관계 당사자가"를 "법 제24조제1항에 따라 관계 당사자가"

로 하고, 같은 조 제2항 중 "관계 당사자에게 화해를 권고하거나 주선"을 "당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 청구의 취지에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 사건의 공평한 해결을 위하여 화해를 제안"으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 신고자보호과장은 법 제24조제1항에 따라 위원회가 화해를 권고하거나 화해안을 제시하는 경우에 관계 당사자의 의견을 충분히 들어야 한다.

제40조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여 위원회에 상정하여야 하며, 그 취지와 내용을 관계 당사자에게 충분히 설명하여야 한다"를 "작성하도록 하여 위원회에 상정한다"로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 화해안에 법의 목적을 위반하는 조건이 들어 있어서는 아니 된다. 제40조제2항 중 "위원회가 필요하다고 인정하여 화해 회의를 별도로 개최하는 경우 관계 당사자가 출석하도록"을 "관계 당사자로 하여금 위원회에 출석하게"로 한다.

제41조제1항 중 "화해 조건에"를 "당사자 간"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "신고자보호과장은"을 "제1항의 화해조서는"으로, "제1항의 화해조서"를 "화해조서"로, "찍음으로서 화해가 성립되도록 하며, 화해가 성립된 후 관계 당사자가 이를 번복할 수 없도록 하여야 한다"를 "찍음으로써 성립하고, 이는 「민사소송법」에 따른 재판상 화해와 같은 효력을 갖는다"로 한다.

제43조제1항 각 호 외의 부분 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 하고, 같은 조 제2항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "위원회에 의안을 상정"을 "의안을 작성하도록 하여

위원회에 상정"으로 한다.

제44조제1항 각 호 외의 부분 중 "영 제17조의2"를 "영 제17조의3"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "위반행위의 동기, 고의·과실 등 귀책 정도, 보호조치 결정 이행을 위한 노력의 정도, 보호조치결정을 이행하지 아니한 기간 등을 고려하여야 한다"를 "별표2에서 정한 위반행위의 귀책정도, 위원회 결정의 이행 노력도, 불이행기간, 위원회 결정의 확정 여부 등에 따라 각각 차등 부과한다"로 한다.

제45조제3항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "의안을"을 "의안을 작성하도록 하여"로 한다.

제46조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제48조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 전단 중 "제1항에 따라 과태료 처분 대상자에게 통지하는 문서에는"을 "신고자보호과장은 제1항에 따른 보고 후 과태료 부과 대상자에게"로, "포함하도록 하되"를 "문서로 통지하여야 하며"로, "제출한"을 "제출할"로 하며, 같은 항 제1호 중 "처분"을 "부과"로 하고, 같은 항 제2호 중 "과태료 부과의 원인이 되는"을 "위반행위와 관련된"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "처분"을 "부과"로 하고, 같은 조 제3항 전단 중 "처분 대상자는 제1항제4호"를 "부과 대상자는 제2항"으로 하며, 같은 조에 제4항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

- ① 신고자보호과장은 법 제31조에 따른 과태료 부과대상행위(이하 "위반행위"라 한다)가 발생하였다고 믿을 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 별지 제26호의2서식을 작성하여 심사보호국장에게 보고하여야 한다.

④ 과태료 부과 대상자가 제2항의 의견제출 기한 내에 「질서위반행위규 제법」 제18조에 따라 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우에는 100분의 20의 범위 이내에서 과태료를 감경할 수 있다.

⑤ 과태료 부과 대상자가 제2항의 의견제출 기한 내에 「질서위반행위규 제법」 제18조에 따라 과태료를 자진납부하는 경우에 과태료 부과 및 징수 절차를 종료한다.

제49조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "처분"을 "부과"로, "과태료 부과"의 원인이 되는 행위"를 "위반행위와 관련된"으로 하며, 같은 항 제2호 중 "처분"을 "부과"로 한다.

제50조제2항제3호다목 중 "제1급부터 제3급까지의"를 "장애인 중 장애의 정도가 심한"으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제2항제3호의 감경사유는 제48조제4항의 자진납부에 따른 감경과 중복하여 적용할 수 있다.

제51조제1항 각 호 외의 부분 중 "과태료처분"을 "과태료 부과"로 하고, 같은 항 제1호 중 "처분"을 "부과"로 하며, 같은 항 제2호 중 "과태료 부과 원인이 되는"을 "위반행위와 관련된"으로 한다.

제52조제1항 중 "처분 대상자"를 "부과 대상자"로 하고, 같은 조 제4항제1호, 제2호 및 같은 조 제5항 중 "처분"을 각각 "부과"로 한다.

별표 2를 별지와 같이 신설한다.

별지 제8호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제21호서식 앞쪽 중 "불이익조치를 한 자"를 "피신청인"으로 한다.

별지 제26호의2서식을 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 2]

이행강제금 세부 부과기준(제44조 제1항 및 제2항 관련)

1. 법 제2조제6호가목의 불이익조치(제44조제1항제1호가목) : 1,500만원 ~ 3,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고
①	위반행위 귀책정도	경과실		750	750	750	750	●경과실 및 고의·중과실은 아래 [표1]을 참조하여 위원회에서 결정
		고의 또는 중과실		900	900	900	900	
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		750	750	750	750	●일부불이행은 보호조치결정(원상회복 요구, 임금상당액지급 요구 등) 중 일부를 불이행 하거나 불완전하게 이행한 것을 의미 *피신청인이 임금상당액을 무조건부 공탁 할 경우 지급한 것으로 보되, 이행완료 여부는 위원회가 결정 *기간제근로자의 경우 ① 계약기간 잔존: 원상회복 및 임금상당액 모두 지급해야 전부 이행 ② 계약기간 만료: 원상회복 불가, 계약기간 만료일까지의 임금상당액을 지급하면 전부 이행
		전부 불이행	이행 노력 있음	850	850	850	850	
			이행 노력 없음	1,000	1,000	1,000	1,000	
③	불이행기간	불이행기간		—	800	1,000	1,200	●불이행기간은 부과차수에 비례
④	기타	a. 확정된 보호 조치결정 불이행		a. 보호조치결정이 확정되었음에도 불이행할 경우 ⇒ ‘③불이행기간’을 다음차수의 금액을 적용하여 산정				
		b. 피신청인 승소 진행		b. 보호조치결정을 받은 피신청인이 행정소송을 제기하여 확정되지는 않았으나 피신청인 승소 상태로 계속 진행 중인 경우 ⇒ 위원회 상소 시: 직전 차수 부과액/위원회 상소포기 시 하한액				
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과								

2. 법 제2조제6호나목 또는 다목의 어느 하나에 해당하는 불이익조치(제44조제1항제1호나목) : 1,000만원 ~ 2,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유	1차	2차	3차	4차 이후	비고
①	위반행위	경과실	500	500	500	500	‘가. 1) 법 제2조제6호가목의

	귀책정도	고의 또는 중과실		650	650	650	650	불이익조치'의 경우와 동일
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		500	500	500	500	
		전부 불이행	이행 노력 있음	600	600	600	600	
			이행 노력 없음	750	750	750	750	
③	불이행기간	불이행기간	—	600	800	1,000		
④	기타	a. 확정된 보호조치결정 불이행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일		
		b. 피신청인 승소 진행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일		
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한 액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과								

3. 법 제2조제6호가목부터 사목의 어느 하나에 해당하는 불이익조치(제44조제1항제1호다목)
: 200만원~2,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고	
①	위반행위 귀책정도	경과실		100	100	100	100	‘가. 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우’와 동일	
		고의 또는 중과실		250	250	250	250		
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		100	100	100	100		
		전부 불이행	이행 노력 있음	130	130	130	130		
			이행 노력 없음	500	500	500	500		
③	불이행기간	불이행기간	－	600	800	1,000			
④	기타	a. 확정된 보호조치결정 불이행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
		b. 피신청인 승소 진행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과									

4. 법 제20조제1항제2호(법 제20조의2제2항에서 준용하는 경우 포함)에 따라 차별 지급되거나 체불된 보수(이자 포함)의 지급을 하도록 요구하는 보호조치결정을 이행하지 않은 경우(제44조제1항제2호) : 200만원~2,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고	
①	위반행위 귀책정도	경과실		100	100	100	100	‘가. 법 제2조제6호가목의 불이익조치의 경우’와 동일	
		고의 또는 중과실		250	250	250	250		
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		100	100	100	100		
		전부 불이행	이행 노력 있음	130	130	130	130		
			이행 노력 없음	500	500	500	500		
③	불이행기간	불이행기간	—	600	800	1,000			
④	기타	a. 확정된 보호조치결정 불이행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
		b. 피신청인 승소 진행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과									

5. 법 제20조제1항제3호(법 제20조의2제2항에서 준용하는 경우 포함)에 따라 그 밖의 불이익 조치의 취소 또는 금지를 하도록 요구하는 보호조치결정을 이행하지 않은 경우(제44조제1항제3호) : 200만원~2,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고
①	위반행위 귀책정도	경과실		100	100	100	100	'가. 법 제2조제6호가목의 불이익조치의 경우'와 동일
		고의 또는 중과실		250	250	250	250	
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		100	100	100	100	
		전부 불이행	이행 노력 있음	130	130	130	130	

			이행 노력 없음	500	500	500	500	
③	불이행기간	불이행기간	—	600	800	1,000		
④	기타	a. 확정된 보호조치결정 불이행			‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
		b. 피신청인 승소 진행			‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과								

※ ‘위반행위 귀책정도’의 경과실 및 고의·중과실 판단 기준

구분	구체적 사례
경과실	○ 불이익조치의 사유는 인정되나, 불이익조치 정도가 과도한 경우 (예시: 징계사유는 인정되나, 징계양정이 과도한 경우) ○ 불이익조치의 사유는 인정되나, 관련 절차를 준수하지 않은 경우 ○ 불이익조치가 경미하고 1회에 그친 경우
고의 중과실	○ 불이익조치의 사유가 전혀 인정되지 않는 경우 ○ 피신청인이 불이익조치의 사유를 유발하거나 허위로 조작하는 경우 ○ 관련 법령이나 규정 등을 위반하여 불이익조치를 한 경우
비고	위 사례는 예시이며, 개별 사건의 특성, 불이익조치 사유 및 과정 등을 종합적으로 고려하여 피신청인의 귀책 정도를 판단

※ 이행강제금 부과금액 산출표

고려항목		사유	항목별 부과금액
① 위반행위 귀책정도			
② 이행여부 및 노력정도			
③ 불이행기간			
④ 기타			
그 밖의 확인사항	보호조치결정 확정 여부		
	피신청인 승소 진행 여부		
	법정 하한액·상한액		
산출 부과액		산정식: ①+②+③	원

*신청인이 다수인 경우 각각 다른 표 작성

진 술 조 서				
성명			주민등록번호	
주소				
소속 및 직급				
연락처	자택	-	휴대전화	
	근무처	-	전자우편	-
위의 사람은 신고자등의 비밀보장의무 위반 확인 사건(2024-000)의 신청인 또는 피신청인, 참고인 등으로서 2000. 00. 00. 00:00 00스터디카페(00시 00구 00로 00빌딩 0층) 00호실에 출석하여 진술을 거부할 수 있음을 고지받고 임의로 아래와 같이 진술함. (서명 또는 날인)				
문	진술인은 성명, 생년월일, 주소, 소속과 직급, 연락처, 전자우편 주소를 말씀해 주십시오. (위의 빈칸을 기재 후) 신분의 대조를 위해 신분증을 제시해 주십시오. (재차 확인)			
답				
문				
답				
문				
답				
문	끝으로 더 하실 말씀 있으신가요.			
답				
문	이상의 진술은 사실인가요.			

답	(서명 또는 날인)		
문	진술인은 지금까지 어떠한 강요도 받지 않고 임의로 진술하셨나요.		
답	(서명 또는 날인)		
문	위 내용이 진술인이 기재하고자 하는 바와 같이 기재되었나요. (열람하게 한 후 서명 또는 날인을 받도록 한다)		
답	(서명 또는 날인)		
문	이상 진술을 마치도록 하겠습니다.		
답			
○ 진술인 자료 제출 목록 - - (서명 또는 날인)			
시작시간		종료시간	
담당 조사관은 위 진술조서를 진술인에게 열람(확인)하게 하였던 바, 진술인이 진술하고자 하는 바에 오기나 증감·변경할 것 없이 기재되었다고 인정하므로 간인한 후 서명(기명날인)하게 하다. 년 월 일 진술인 국민권익위원회 담당조사관 국민권익위원회 임회인 (서명 또는 날인) (서명 또는 날인) (서명 또는 날인)			
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]			

접수번호		접수일자		처리일자	
①신청인	성명		주민등록번호		
	소속 및 직급		전화번호		
	주소				
	당사자 지위	[] 신청인 [] 피신청인 [] 이해관계인			
②보호조치 신청사건	접수일자		접수번호		
③화해 신청의 취지					

「공익신고자 보호법」 제24조제1항에 따라 화해를 신청합니다.

20 년 일 일

신청인 (인)

국민권익위원회위원장 귀하

구비서류 및 수수료

구비서류 : 없음

수수료 : 없음

※ 뒤쪽의 작성요령을 참고하시기 바랍니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

과태료 부과 대상행위에 대한 의견서

신고자보호과장	심사보호국장

번 호		위반일시	20 년 월 일 :	
위 반 행위자	성 명		주 소	
	생 년 월 일			
	사건과의 관계			
위반사유	공익신고자 보호법 제19조 제2, 3항 공익신고자 보호법 제31조 제1항		진술서제출 불응	
			출석요구 불응	
			자료등의 제출 요구불응	
	공익신고자 보호법 제19조 제2, 3항 공익신고자 보호법 제22조 제3항 공익신고자 보호법 제31조 제1항		진술서제출 불응	
			출석요구 불응	
			자료등의 제출 요구불응	
공익신고자 보호법 제20조의2 공익신고자 보호법 제31조 제2항		특별보호조치결정 미이행		
과태료 부과 제시 의견 및 금액	<u>검토의견</u> 금액 : 원			

위와 같이 과태료부과대상행위에 대한 의견을 보고합니다.

년 월 일

신고자보호과 (담당자 직급) (담당자 성명) (인)

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제3조의2(보호사건의 처리 제외)</u> <u>신고자보호과장은 신청 또는 요구의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청 또는 요구사건을 관련 법률에 따라 처리 또는 종결할 수 있다.</u> <u>1. 신청 또는 요구 내용이 「민원 처리에 관한 법률」 제2조 제1호의 ‘민원’에 해당하는 것으로 일반민원 또는 고충민원 절차에 따라 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우</u> <u>2. 신청 또는 요구 내용이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제4조에 관한 사항으로 정보공개 절차에 따라 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우</u> <u>3. 신고를 하려는 자가 법 제8조의 신고의 방법을 따르지 않은 이유로 신고사건으로 처리되지 않은 경우</u> <u>4. 법 제10조제2항에서 정하는 각호의 사항에 해당하여 조사</u>

제14조(공익신고자등의 비밀보장 의무 위반 확인 신청의 처리 등) ① 위원회는 확인신청서를 접수한 날부터 60일 이내에 비밀보장 의무 위반자 또는 신분 공개에 책임이 있다고 인정되는 자에 대한 징계요청이나 고발 등 필요한 조치 여부를 결정하여야 한다. 신고자보호과장은 필요하다고 인정되는 경우에는 그 기간을 30일 이내에서 연장할 수 있다.

② (생략)

③ 신고자보호과장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사보호국장에게 보고하고 확인 신청을 종결 처리하고, 그 결과를 신청인에게 통지할 수 있다. <단서 신설>

1. 공익신고가 다음 각 목의 어

등을 하지 아니하거나 중단하
고 끝낸 경우

5. 그 밖에 신고자보호업무가 아
닌 것이 명백한 경우

제14조(공익신고자등의 비밀보장의무 위반 확인 신청의 처리 등) ① ----- 신

고자등의 비밀보장의무 위반 여
부에 대하여 판단하고, 의무 위
반이 확인되는 경우에는 고발
또는 징계 등 -----

_____.

_____.

② (현행과 같음)

③ -----

----- . 다만, 심사보호국장
또는 소관 위원회의 위원이 지
시하는 경우에는 위원회에 상정
하여 처리할 수 있다.

1. -----

는 하나에 해당하는 신고인
경우

가. ~ 라. (생략)

2. ~ 4. (생략)

④ 다음 각 호의 어느 하나에
해당되는 경우에는 심사보호국
장의 결재를 받아 제2항의 처리
기간에서 제외할 수 있으며, 제
외되는 기간은 청렴포털에 등록
하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

<신설>

제15조(비밀보장 의무 위반자 등
에 대한 조치) ① 신고자보호과
장은 제9조에 따른 조사 결과
비밀보장 의무 위반자 또는 신
분공개에 책임이 있다고 인정되
는 자에 대한 징계요청이나 고
발 등 필요한 조치에 대한 의안
을 작성하여 위원회에 상정한
다.

② 제1항에 따라 의안을 작성하
는 경우에는 다음 각 호의 조사

----- 경우

가. ~ 라. (현행과 같음)

2. ~ 4. (현행과 같음)

④ -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 제5조에 따라 대표자를 선정
하는데 소요되는 기간

6. 소속기관장, 관계 당사자의
의견진술 및 자료제출 등에
소요되는 기간

제15조(비밀보장 의무 위반자 등
에 대한 조치) ① 심사보호국장

----- 고발 또는 징계 등
필요한 조치에 대한 의안을 작
성하도록 하여 -----.

② -----

사항을 포함한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 비밀보장 의무의 위반 여부
및 위반자에 대한 고발 또는
징계요구 여부

5. (생략)

③ 신고자보호과장은 위원회에
서 비밀보장 의무 위반자에 대
한 징계요구의 결정이 있는 경
우 결정서 정본을 첨부한 후에
해당 징계권자에게 징계를 요청
하고, 그 조치결과를 위원회에
통보하도록 하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

<신설>

제16조(항고 및 재항고 등) ① 신
고자보호과장은 제15조제4항에
따른 고발사건에 관하여 검사로

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----

징계 등 요구 -----

5. (현행과 같음)

③ -----

-- 징계 등 요구-----

----- 징계 등을 --

-----.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

제15조의2(신고자등의 비밀보장
의무 위반 확인 신청에 대한 기
각) 심사보호국장은 제9조에 따
른 조사 또는 확인 결과 신고자
등의 비밀보장의무 위반 사항이
확인되지 않는 경우에는 신청인
의 신청을 기각하는 의안을 작
성하도록 하여 위원회에 상정한
다.

제16조(항고 및 재항고 등) ① 심
사보호국장-----

부터 공소를 제기하지 아니한다는 통지를 받았을 때에는 즉시 「검찰청법」 제10조제1항에 따른 항고 여부를 검토하여 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여 위원회에 상정하고 그 결과에 따라 처리하여야 한다.

② (생략)

③ 신고자보호과장은 제2항에 따른 항고에 대하여 그 항고를 기각한다는 통지를 받았거나 항고를 한 날부터 항고에 대한 처분이 이루어지지 아니하고 3개월이 지났을 때에는 즉시 「검찰청법」 제10조제3항에 따른 재항고 여부를 검토하여 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여 위원회에 상정하고 그 결과에 따라 처리하여야 한다.

④ (생략)

제17조(신변보호요구의 접수) ① 신고자보호과장은 공익신고자 등과 그 친족 또는 동거인이 공익신고등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입

----- 작성
하도록 하여 -----
----- 처리하도록 하여야 -----
-----.

② (현행과 같음)

③ 심사보호국장-----

----- 작성하도록
하여 -----
--- 처리하도록 하여야 ----
-----.

④ (현행과 같음)

제17조(신변보호요구의 접수) ① -----

을 우려가 명백하여 위원회에
신변보호를 요구하는 경우에는
별지 제13호서식의 신변보호조
치 요구서(이하 “신변보호 요구
서“라 한다)에 신변보호를 요구
한 사람(이하 “요구인“이라 한
다)과 신변보호 대상자의 인적
사항, 요구사유 및 요구내용 등
을 기재하여 제출하도록 하여야
한다.

② ~ ⑤ (생략)

제19조(신변보호요구의 처리 등)

① (생략)

② 신고자보호과장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신변보호조치 요구를 종결 처리하고 그 결과를 요구인에게 통지할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

제20조(신변보호조치의 요청 등)

① 신고자보호과장은 제18조에 따른 조사 결과 신변보호조치의 요청 등 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

② ~ ⑦ (생략)

----- 그 증거 등과 함께
제출하게 -----

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제19조(신변보호요구의 처리 등)

① (현행과 같음)

② 심사보호국장-----

1. ~ 4. (현행과 같음)

제20조(신변보호조치의 요청 등)

① 심사보호국장-----

--- 작성하도록 하여 -----
--.

② ~ ⑦ (현행과 같음)

제21조(긴급신변보호조치) ① 신고자보호과장은 신변보호조치의 필요성이 급박하여 위원회의 결정을 기다릴 시간적 여유가 없는 경우에는 경찰관서의 장과 협의하여 다음 각 호의 하나의 방법으로 신변보호조치를 취하도록 하고, 그 조치결과를 위원회에 통보하도록 할 수 있다.
<후단 신설>

1. ~ 5. (생략)

② 신고자보호과장은 제1항에 따른 긴급신변보호조치를 한 경우에는 요구인에게 지체 없이 그 사실을 통보하고, 위원회에 보고하여야 한다.

③ (생략)

제24조(책임감면 신청의 처리 등)

① (생략)

② 신고자보호과장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 책임감면 신청을 종결 처리하고 그 결과를 신청인에게 통지할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

제25조(징계 또는 불리한 행정처

제21조(긴급신변보호조치) ① -----

 -----.

이 경우 요구인에게 지체 없이 그 사실을 통보하여야 한다.

1. ~ 5. (현행과 같음)

② 심사보호국장은 제1항에 따른 긴급신변보호조치가 있는 경우에는 보고의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정하여야 한다.

③ (현행과 같음)

제24조(책임감면 신청의 처리 등)

① (현행과 같음)

② 심사보호국장-----

 -----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제25조(징계 또는 불리한 행정처

분의 감경 또는 면제 요구 등)

① 신고자보호과장은 제23조에 따른 조사 결과 공익신고자등의 징계권자에 대한 징계 또는 행정처분권자에 대한 불리한 행정처분의 감경 또는 면제 요구 등 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

② ~ ⑥ (생략)

제28조(보호조치 신청에 대한 조사·확인) ①·② (생략)

③ 신고자보호과장은 보호조치 신청 사건이 보호조치 신청 절차를 유지할 수 있는 요건을 갖추었는지 확인하고, 당해 보호조치 신청이 제34조의 각하사유에 해당하는 때에는 조사를 중단하고 각하 의견의 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

제31조(조사결과의 위원회 상정)

① 신고자보호과장은 보호조치 신청에 관하여 조사사항 및 조사관의 의견 등을 종합한 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

② 제1항에 따라 의안을 작성하

분의 감경 또는 면제 요구 등)

① 심사보호국장-----

----- 작성
하도록 하여 -----.

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제28조(보호조치 신청에 대한 조사·확인) ①·② (현행과 같음)

③ 심사보호국장-----

----- 작성
하도록 하여 -----.

제31조(조사결과의 위원회 상정)

① 심사보호국장-----

-- 작성하도록 하여 -----
--.

② -----

는 경우에는 다음 각 호의 조사 사항을 포함한다.

1. ~ 10. (생략)

11. 법 제31조제1항에 따라 자료제출, 출석 및 진술서의 제출을 거부한 자에 대한 과태료 부과 여부 등

③ (생략)

제35조(확정된 보호조치결정의 불이행 처리) ① (생략)

② 신고자보호과장은 소속기관의 장 등이 제1항 및 제32조제1항에 따라 확정된 보호조치결정을 이행하지 않는 경우 소속기관의 장 등에 대한 고발 여부에 관한 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

③·④ (생략)

제39조(화해의 신청 등) ① 신고자보호과장은 관계 당사자가 화해를 신청하고자 할 때에는 별지 제21호서식의 화해 신청서를 제출하도록 하여야 한다.

② 신고자보호과장은 사건의 조사 과정 중에 관계 당사자에게 화해를 권고하거나 주선할 수 있다.

-----.

1. ~ 10. (현행과 같음)

<삭제>

③ (현행과 같음)

제35조(확정된 보호조치결정의 불이행 처리) ① (현행과 같음)

② 심사보호국장-----

----- 작성하도록 하여 -----
-----.

③·④ (현행과 같음)

제39조(화해의 신청 등) ① -----
----- 법 제24조제1항에 따라 관계 당사자가 -----

-----.

② -----
----- 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 청구의 취지에 어긋나지 아니하는

<신 설>

제40조(화해안의 작성 등) ① 신고자보호과장은 화해 신청서와 관계 당사자의 화해 조건 등을 충분히 검토하여 별지 제22호서식의 화해안을 작성하여 위원회에 상정하여야 하며, 그 취지와 내용을 관계 당사자에게 충분히 설명하여야 한다. <후단 신설>

② 신고자보호과장은 위원회가 필요하다고 인정하여 화해 회의를 별도로 개최하는 경우 관계 당사자가 출석하도록 할 수 있다.

제41조(화해 성립 등) ① 신고자보호과장은 관계 당사자가 위원회의 화해안을 수락하거나 화해 조건에 합의한 경우에는 별지 제23호서식의 화해조서를 작성하여야 한다.

범위 안에서 사건의 공평한 해결을 위하여 화해를 제안---

③ 신고자보호과장은 법 제24조 제1항에 따라 위원회가 화해를 권고하거나 화해안을 제시하는 경우에 관계 당사자의 의견을 충분히 들어야 한다.

제40조(화해안의 작성 등) ① 심사보호국장-----

----- 작성하도록 하여 위원회에 상정한다. 이 경우 화해안에 법의 목적을 위반하는 조건이 들어 있어서는 아니 된다.

② ----- 관계 당사자로 하여금 위원회에 출석하게

--.

제41조(화해 성립 등) ① -----

----- 당사자 간 -----

-----.

② 신고자보호과장은 관계 당사자와 화해에 관여한 위원회 위원 전원이 제1항의 화해조서에 서명하거나 도장을 찍음으로서 화해가 성립되도록 하며, 화해가 성립된 후 관계 당사자가 이를 반복할 수 없도록 하여야 한다.

③ (생략)

제43조(이행강제금 부과 등) ① 신고자보호과장은 제42조에 따른 의견제출 절차를 마친 후에 이행강제금 부과 여부에 관한 의안을 작성하여 위원회에 상정하되, 의안에는 다음 각 호의 조사사항을 포함하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

② 신고자보호과장은 제42조제3항에 따라 이행강제금 처분 대상자가 제출한 의견에 상당한 이유가 있는 경우에는 이행강제금을 부과하지 아니하거나 사전에 통보한 내용을 변경하여 이행강제금을 부과하는 의견으로 위원회에 의안을 상정할 수 있다.

② 제1항의 화해조서는 -----

----- 화해조서-----
----- 찍음으로써
성립하고, 이는 「민사소송법」
에 따른 재판상 화해와 같은 효
력을 갖는다.

③ (현행과 같음)

제43조(이행강제금 부과 등) ① 심사보호국장-----

---- 작성하도록 하여 -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② 심사보호국장-----

의안을 작성하도록 하여 위원회
에 상정-----
--.

③ ~ ⑤ (생략)

제44조(이행강제금 부과기준) ①

신고자보호과장은 제43조에 따른 이행강제금 부과 금액 산정시 영 제17조의2 및 별표 1의2에서 정한 다음 각 호의 이행강제금 부과기준을 따라야 한다.

1. ~ 3. (생략)

② 신고자보호과장은 제1항에 따른 구체적인 이행강제금 부과 금액 산정시 위반행위의 종류에 따른 부과금액의 범위에서 위반행위의 동기, 고의·과실 등 귀책 정도, 보호조치 결정 이행을 위한 노력의 정도, 보호조치결정을 이행하지 아니한 기간 등을 고려하여야 한다.

제45조(이의제기의 접수 및 처리 등) ①·② (생략)

③ 신고자보호과장은 이행강제금 처분 대상자로부터 제1항의 이의제기가 있는 경우에는 이의제기 내용의 정당성 여부 등을 확인하여 이의제기에 대한 의안을 위원회에 상정한다.

④ (생략)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제44조(이행강제금 부과기준) ①

-- 영 제17조의3 -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② -----

----- 별표 2에서 정한 위반행위의 귀책정도, 위원회 결정의 이행 노력도, 불이행기간, 위원회 결정의 확정 여부 등에 따라 각각 차등 부과한다.

제45조(이의제기의 접수 및 처리 등) ①·② (현행과 같음)

③ 심사보호국장은 -----

----- 의안을 작성하도록 하여 -----
-----.

④ (현행과 같음)

의견이 없는 것으로 본다.

1. 과태료 처분 대상자의 성명
(법인의 경우에는 명칭과 대
표자의 성명)과 주소
2. 과태료 부과의 원인이 되는
사실, 과태료 금액 및 적용 법
령
3. (생 략)
4. 과태료 처분 대상자가 의견
을 제출할 수 있다는 사실과
그 제출기한
5. ~ 7. (생 략)

③ 과태료 처분 대상자는 제1항
제4호의 의견제출 기한 이내에
별지 제26호서식의 과태료 부과
사전통지 의견제출서 또는 구두
로 의견을 제출할 수 있고, 그
주장을 증명하기 위한 증거자료
등을 제출할 수 있다. 신고자보
호과장은 의견이 구두로 제출된
경우에는 진술자와 그 의견의
요지를 기록해 두어야 한다.

<신 설>

-----.

1. ---- 부과 -----

2. 위반행위와 관련된 -----

--
3. (현행과 같음)
4. ---- 부과 -----

5. ~ 7. (현행과 같음)

③ ---- 부과 대상자는 제2항-

-----.

-----.

④ 과태료 부과 대상자가 제2항
의 의견제출 기한 내에 「질서
위반행위규제법」 제18조에 따
라 과태료를 자진하여 납부하고
자 하는 경우에는 100분의 20의

<신 설>

제49조(과태료 부과에 관한 의안
상정 등) ① 신고자보호과장은
제48조에 따른 의견제출절차를
마친 후에는 과태료 부과 여부
에 관한 의안을 작성하여 위원
회에 상정한다.

② 제1항에 따라 위원회에 상정
하는 의안에는 다음 각 호의 조
사사항을 포함하여야 한다.

1. 과태료 처분 대상자 및 과태
료 부과의 원인이 되는 행위
사실

2. 「질서위반행위규제법」 제1
6조에 따른 과태료 처분 대상
자의 의견 요지

3. (생략)

제50조(과태료 부과기준) ① (생
략)

② 신고자보호과장은 제1항에

범위 이내에서 과태료를 감경할
수 있다.

⑤ 과태료 부과 대상자가 제2항
의 의견제출 기한 내에 「질서
위반행위규제법」 제18조에 따
라 과태료를 자진납부하는 경우
에 과태료 부과 및 징수절차를
종료한다.

제49조(과태료 부과에 관한 의안
상정 등) ① 심사보호국장-----

----- 작성하도록 하
여 -----.

② -----

-----.

1. ---- 부과 ----- 위반행
위와 관련된 -----
--

2. -----
----- 부과 ----

3. (현행과 같음)

제50조(과태료 부과기준) ① (현
행과 같음)

② -----

다른 과태료 부과 금액 산정시
다음 각 호의 위반행위 횟수 산
정 및 과태료 금액 감경 기준
등을 고려하여야 한다.

1.·2. (생략)

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해
당하는 경우에는 제1항에 따
른 과태료 금액의 2분의 1의
범위에서 그 금액을 감경할
수 있다. 다만, 과태료를 체납
하고 있는 위반행위자의 경우
에는 그러하지 아니하다.

가.·나. (생략)

다. 「장애인복지법」 제2조
에 따른 제1급부터 제3급
까지의 장애인

라.·마. (생략)

4. (생략)

<신설>

제51조(과태료 부과 통보 등) ①
신고자보호과장은 위원회에서
과태료를 부과하기로 결정한 경
우 결정서 정본을 첨부하여 다

-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. -----

-----.
-----.

가.·나. (현행과 같음)

다. -----
----- 장애인 중 장애의
정도가 심한 -----

라.·마. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

③ 제2항제3호의 감경사유는 제
48조제4항의 자진납부에 따른
감경과 중복하여 적용할 수 있
다.

제51조(과태료 부과 통보 등) ①

음 각 호의 사항을 모두 기재한
서면으로 과태료처분 대상자에
게 지체 없이 통보하여야 한다.

1. 과태료 처분 대상자의 성명
(법인의 경우에는 명칭과 대
표자의 성명)과 주소

2. 과태료 부과 원인이 되는 사
실, 과태료 금액 및 적용 법령

3. ~ 6. (생략)

②·③ (생략)

제52조(이의제기의 접수 및 처리
등) ① 신고자보호과장은 과태
료 부과 처분을 받은 자가 과태
료 부과 처분의 고지를 받은 날
부터 60일 이내에 이의를 제기
하는 경우 별지 제27호서식의
과태료 부과 이의제기서에 과태
료 처분 대상자, 이의제기 취지
및 이유 등을 기재하여 제출하
도록 한다.

②·③ (생략)

④ 신고자보호과장은 이의제기
를 받은 날로부터 14일 이내에
과태료 부과 이의제기서, 이의
제기에 대한 검토의견서, 과태
료 부과 결정서 정본 및 과태료
부과 고지서 사본 등을 관할법

----- 과태료 부과 -----

1. ----- 부과 -----

2. 위반행위와 관련된 -----

3. ~ 6. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제52조(이의제기의 접수 및 처리
등) ① -----

-- 부과 대상자-----

②·③ (현행과 같음)

④ -----

원에 지체 없이 통보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 과태료 처분 대상자가 이의 제기를 철회한 경우

2. 과태료 처분 대상자의 이의 제기에 이유가 있어 과태료를 부과할 필요가 없는 것으로 인정되는 경우

⑤ 제4항에 따라 관할 법원에 통보를 하거나 통보하지 아니하는 경우에는 그 사실을 즉시 과태료 처분 대상자에게 지체 없이 통보하여야 한다.

 --. -----

 -----.

1. ---- 부과 -----

2. ---- 부과 -----

⑤ -----

 --- 부과 -----
 -----.